

1506824-47.2021.8.26.0071

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Ameaça

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATO ANTERIOR, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONSIDERAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506824-47.2021.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506824-47.2021.8.26.0071

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Ameaça

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3045712/2021

- CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 18266413 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 18557565 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ALEXANDRE HENRIQUE RIMUNDINI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Alexandre Henrique Rimundini, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 147 "caput" do Código Penal.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 22 de setembro de 2020, na Rua Marieta Manpim dos Santos, número 1-161, bairro Parque São Cristóvão, nesta cidade de Bauru-SP, ameaçou, com palavras, a vítima Cristina Rosana de Oliveira, de causar-lhe mal injusto e grave.

Boletim de ocorrência (fls. 02/03), termo de representação (fls. 04), relatório policial final (fls. 14).

Durante a audiência de instrução e julgamento de fls. 42/43, foi ouvida a vítima e interrogado o réu.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 47/48 pugnando, em suma, pelo improvimento da pretensão penal, por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Já a Defensoria às fls. 53/60 pleiteou, em síntese, pela absolvição do acusado, por falha no arcabouço probatório ou a fixação da pena-base no mínimo legal e a

fixação do regime prisional mais brando.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

A materialidade está delineada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/03), termo de representação (fls. 04), relatório policial final (fls. 14).

A autoria, de outro lado, é incontestada.

A vítima Cristina Rosana de Oliveira, na fase judicial (mídia SAJ), disse que o réu, um vizinho, tocou o interfone e se identificou como Alexandre, morador da residência de numeral 1-113 daquela via. Afirmou que, quando o atendeu, ele disse: "sua mongolóide, eu vou te pegar porque você me deu um tapa na cara"; na mesma ocasião, ele chutou o portão. Informou que, depois do ocorrido, instalou câmeras de segurança em sua residência, as quais registraram o réu atirando ovos em sua residência.

O acusado Alexandre Henrique Rimundini sob o manto do contraditório (mídia SAJ) negou os fatos. Disse que a vítima o agrediu com um tapa e o derrubou. Afirmou que foi ela que o ameaçou. Informou que a vítima o ofendeu. Esclareceu que não fez boletim de ocorrência referente aos fatos. Mencionou que atirou ovos no quintal da vítima. Citou que já chamou a vítima pelo interfone da casa dela e disse que ela estava fazendo macumba para ele não arrumar emprego.

Com efeito, de início, importante salientar que o delito aqui apurado é uma ameaça, ocorrida em 22/09/2020.

Portanto, o episódio do arremesso dos ovos escapa da relação jurídica travada, entretanto, restou demonstrado (filmagem de fls. 07).

Com tal premissa firmada, importante citar que o acusado teria levado um tapa da ofendida, fato jamais comprovado, até porque não foi lavrado boletim de ocorrência no aspecto.

Deste modo, em casos tais, a versão da ofendida deve sobressair, forte na especial valoração do depoimento, já que nada há no feito que denote que objetiva

"prejudicar" o acusado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS . CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, CRIMES DE AMEAÇA E DE SUBMISSÃO DE CRIANÇA A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ABOLITIO CRIMINIS COM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941 REVOGADO. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA COM RELAÇÃO AO ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DE CONDUTAS. PRECEDENTES. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL (INÉPCIA DA DENÚNCIA E ATIPICIDADE DOS FATOS). AMEAÇA. DELITO DE FORMA LIVRE. AMEAÇA INDIRETA. POSSIBILIDADE. PEÇA ACUSATÓRIA APTA A INAUGURAR A AÇÃO.

1. A decisão agravada revela-se consentânea com a jurisprudência deste Superior Tribunal, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, entende-se que, nos casos de reiteração delitiva, não houve abolitio criminis do delito previsto no art. 65 da Lei de Contravenções Penais, mas, sim, continuidade normativo-típica com o art. 147-A do Código Penal. Por outro lado, no caso de fatos isolados, considera-se a abolitio criminis.

3. In casu, conforme consta da denúncia, as supostas perturbações aconteceram entre outubro de 2018 e 10 de outubro de 2019, período em que o ora paciente teria efetuado diversas condutas com o fim de molestar a tranquilidade de sua ex-companheira, dentre elas, teria efetuado cerca de cinquenta ligações para a ex-companheira e, ainda, a molestado pessoalmente durante uma reunião no colégio em que o filho em comum estuda, razão pela qual, nesse primeiro momento de recebimento da denúncia, não há falar em abolitio criminis.

4. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

5. No caso, a defesa alega inépcia de denúncia em razão da atipicidade dos fatos, uma vez que as ameaças teriam sido dirigidas a Saulo, e não à vítima dos autos (sua ex-companheira).

6. Contudo, esta Corte Superior entende que o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima (APn n. 943/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022 - grifo nosso).

7. Uma vez que é aceita a ameaça de forma indireta, quando o mal prometido recaia a terceira pessoa que possua ligação com a vítima, não se vislumbra inépcia da denúncia nem atipicidade das condutas imputadas ao recorrente, devendo a matéria ser melhor analisada no decorrer da instrução criminal.

8. Agravo regimental improvido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no RHC 162389 / DF, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/09/2022, g.n.)

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 147 "caput" Código Penal.

Passo à fixação da pena.

De início, a pena alternativa de multa não é manejável, pela insuficiência.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu possui antecedentes criminais (fls. 20/23).

É o feito nº 1501200-68.2019.8.26.0594 cometido anteriormente, contudo, com trânsito em julgado posterior.

Nesse sentido:

[...] 2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, diz respeito ao histórico do acusado e pode caracterizar Maus Antecedentes. [...] 5. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para reduzir a pena-base, afastar a reincidência e redimensionar a pena final da paciente para 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa. (STJ, HC 145.443/DF, Rogério Schietti Cruz, 6ª T., DJe 10/11/2014) Também:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATO ANTERIOR, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONSIDERAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício.

II - Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar Maus Antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado.

(Precedentes).

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 5ª Turma, HC nº 424759-SP, relator ministro Felix Fischer, julgado em 13/03/2018).

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Deste modo, a pena deve ser exasperada em 1/6, atingindo 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na intermediária, inexistentes circunstâncias legais.

Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que a reprimenda é a definitiva.

Fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c” do Código Penal.

Os maus antecedentes obstam a substituição da corporal por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III do Digesto Material.

Presentes os requisitos legais, suspendo a execução da pena imposta, nos termos do art. 78, §1º do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL deduzida na ação penal, e desta feita, CONDENO o réu ALEXANDRE HENRIQUE RIMUNDINI, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, reprimenda cuja execução restou suspensa, nos termos do art. 78, §1º do Digesto Material, pela prática do crime tipificado no art. 147 “caput” do Código Penal.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Há isenção no tocante à taxa judiciária, nos termos do art. 4º, §9º da Lei Estadual n 11.608/03.

P.R.I.C.

Bauru, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA